

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1701/2538

นาย วิสิทธิ์ศักดิ์ เมษะมาณ
นาย มีหรือบุญมี นันทาน้อย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 320

โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์
เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน กับที่ดินไม่มีหลักฐานทางทะเบียนรวมเนื้อที่ทั้งหมด 80 ไร่ เป็นฉบับ
เดียวกันจาก จ. ภรรยาจำเลยในราคา 530,000 บาท โดยชำระราคาบางส่วนเป็น
เงิน 45,000 บาท การที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ จ. รับชำระหนี้
ค่าซื้อที่ดินอีกเพียง 68,750 บาท แล้วโอนแต่เฉพาะที่พิพาทตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ซึ่งเป็นที่ดินเพียงบางส่วนตามสัญญาเท่ากับบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่
เพียงบางส่วนเมื่อจำเลยมิได้ยินยอมจึงหาอาจจะบังคับได้ไม่ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 320

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย เป็น สามี และ ผู้จัดการมรดก ของ นาง จันทร์เป็ง เมื่อ
ต้น ปี 2531 นาง จันทร์เป็ง ได้ ตกลง ขาย ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรอง การ ทำ
ประโยชน์ เลขที่ 63 เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน ราคา 113,750 บาทให้ โจทก์ กำหนด โอน
สิทธิ การ ครอบครอง เมื่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน รังวัดและ ออก หนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส. 3 ก) ให้ ใหม่ แล้ว โจทก์ชำระ ราคา บางส่วน ให้ จำเลย 45,000

บาท ต่อมา วันที่ 11 พฤษภาคม 2531 นาง จันทรีเป็ง ถึงแก่กรรม ภายหลัง โจทก์ ทราบ ว่า กรมที่ดิน ได้ กำหนด ให้ ผู้ถือ สิทธิ การ ครอบครอง ไป ออก โฉนด แทน จึง ไม่สามารถ ออกน.ส. 3 ก ใหม่ สำหรับ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ได้ ขอให้ จำเลย รับ ชำระ ราคาที่ดิน ส่วน ที่ ค่า 68,750 บาท และ จดทะเบียน โฉน ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรอง การ ทำประโยชน์ เลขที่ 63 ให้ โจทก์ ภายใน 15 วัน นับแต่ วัน มีคำ พิพากษา หาก จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ จำเลย ไป จดทะเบียน โฉน ที่พิพาทตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 63 หน้า 135 เล่ม 7 ก หมู่ ที่ 12(22) ตำบล นางแล (บ้านดู่) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย พร้อม กับ รับ เงิน 68,750 บาท จาก โจทก์ หาก จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย ฎีกา ขอกฎหมาย ต่อมา ว่า โจทก์ไม่มี อำนาจ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ของ นาง จันทรีเป็ง โฉน ขาย ที่ พิพาท บางส่วน ได้ นั้น คดี นี้ ต้องห้าม มิให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ใน การ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย ดังกล่าวศาลฎีกา จำต้อง ถือ ข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ได้ วินิจฉัยจาก พยานหลักฐาน ใน สำนวน ตาม ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา 238, 247 ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พัง ข้อเท็จจริง ว่า โจทก์ ได้ทำ สัญญาจะซื้อขาย ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 63ตำบล นางแล (บ้านดู่) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน กับ ที่ดิน ไม่มี หลักฐาน ทาง ทะเบียน รวม เนื้อที่ทั้งหมด 80 ไร่ จาก นาง จันทรเป็ง นันตาน้อย ภรรยา จำเลย ซึ่ง มี สิทธิครอบครอง ราคา 530,000 บาท โดยชำระ ราคา บางส่วน เป็น เงิน 45,000 บาท ต่อมา เมื่อ นาง จันทรเป็ง ถึงแก่กรรม โจทก์ ฟ้อง จำเลย ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ของ นาง จันทรเป็ง ให้ โอน ขาย ที่พิพาท ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน พิจารณ์ แล้วเห็นว่า เมื่อ โจทก์ ตกลง ทำ สัญญาจะซื้อขาย ที่พิพาท รวมกับ ที่ดินที่ ไม่มี หลักฐาน ทาง ทะเบียน จาก นาง จันทรเป็ง เป็น เนื้อที่ รวม 80 ไร่ ใน สัญญา ฉบับ เดียว กัน และ กำหนดราคา รวมเป็น เงิน 530,000 บาทโดย โจทก์ ได้ ชำระ ราคา บางส่วน เป็น เงิน 45,000 บาท ด้วย อำนาจ แห่งมูลหนี้ ดังกล่าว โจทก์ ก็ ชอบ ที่ จะ ฟ้อง ขอให้ บังคับ นาง จันทรเป็ง ซึ่ง เป็น คู่สัญญา ให้ ปฏิบัติ ตาม สัญญาจะซื้อขาย ที่พิพาท แก่ โจทก์การ ที่ โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ของ นาง จันทรเป็ง รับชำระหนี้ ค่าซื้อ ที่ดิน อีก เพียง 68,750 บาท แล้ว โอน แต่เฉพาะ ที่พิพาท ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน ซึ่ง เป็น ที่ดิน เพียง บางส่วน ตาม สัญญาจะซื้อขาย ที่ โจทก์ตกลง ซื้อ จาก นาง จันทรเป็ง นั้น ย่อม มีผล เท่ากับ เป็น การ บังคับ ให้ เจ้าหนี้ รับชำระหนี้ แต่เพียง บางส่วน โดย จำเลย ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดกของ นาง จันทรเป็ง มิได้ ยินยอม หา อาจ จะ บังคับ ได้ไม่ ตาม ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย มาตรา 320 โจทก์ จึง ย่อม ไม่มี อำนาจฟ้อง เลือก บังคับชำระหนี้ แต่เพียง บางส่วน ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิจารณา มา นั้นไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ พังขึ้น เมื่อวินิจฉัย เช่นนี้ แล้ว ปัญหา อื่น ตาม ฎีกา จำเลย ไม่จำต้อง วินิจฉัย "

พิพากษากลับ ให้ บังคับ ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ